

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 53/2537 นางสาว สุธียาภรณ์ จริยะวรกุล กับพวก

โจทก์

ห้างหุ้นส่วนจำกัด สกลนคร นิว ขนส่ง
กับพวก

จำเลย

ป.พ.พ. มาตรา 448 วรรคแรก, มาตรา 882 วรรคแรก, มาตรา 887

ป.วิ.พ. มาตรา 249 วรรคแรก

แม้โจทก์จะไม่ได้ฟ้องห้างฯ น.ผู้เอาประกันภัยเป็นจำเลยด้วยแต่เมื่อได้ความว่าผู้เอาประกันภัยต้องร่วมรับผิดชอบในผลแห่งละเมิดแล้ว จำเลยที่ 3 ผู้รับประกันภัยจำจนก็ต้องรับผิดชอบในฐานะผู้รับประกันภัยจำจน เพราะโจทก์ชอบจะได้รับค่าสินไหมทดแทนจากผู้รับประกันภัยได้โดยตรงตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 887 โจทก์ที่ 9 ที่ 10 ฟ้องจำเลยที่ 3 ผู้รับประกันภัยจำจนให้รับผิดชอบโดยอาศัยมูลหนี้ตามสัญญาประกันภัย จึงมีอายุความ 2 ปี นับแต่วันเกิดวินาศภัยตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 882 วรรคแรกจะนำอายุความ 1 ปี ตาม มาตรา 448 วรรคแรก มาบังคับไม่ได้ จำเลยที่ 3 ฎีกาว่า ศาลอุทธรณ์กำหนดค่าเสียหายให้โจทก์ที่ 2 ถึงที่ 10 รวม ๆ กันมาโดยไม่ใช้ค่าเสียหายที่แท้จริง จำเลยที่ 3 ไม่ได้ยกเหตุขึ้นอ้างอิงว่าศาลอุทธรณ์วินิจฉัยไม่ถูกต้องด้วยเหตุใดและค่าเสียหายที่แท้จริงของโจทก์แต่ละคนควรจะเป็นเท่าใด จึงเป็นฎีกาที่ไม่ขัดแจ้ง

โจทก์ทั้งเก้าสำนวนฟ้องว่า นายชัยรัตน์ลูกจ้างของจำเลยที่ 1 ที่ 2 ขับรถบรรทุกสิบล้อในทางการที่จ้างของจำเลยที่ 1 ที่ 2 กระทำละเมิดต่อโจทก์ทั้งสิบ ขอให้บังคับจำเลยทั้งสามร่วมกันใช้ค่าเสียหายพร้อมดอกเบี้ยอัตราร้อยละ 7.5 ต่อปีนับแต่วันฟ้องสำหรับโจทก์ที่ 1 ที่ 2 ที่ 3 ที่ 9 และที่ 10 และนับแต่วันทำละเมิดจนกว่าจะชำระเสร็จ สำหรับโจทก์ที่ 4 ถึงที่ 8

จำเลยทั้งสามรวมเก้าสำนวนให้การใจความทำนองเดียวกันว่า โจทก์ที่ 1 ไม่ใช่เจ้าของผู้ครอบครองรถโดยสารปรับอากาศและโจทก์ที่ 2 ไม่ใช่ลูกจ้างของโจทก์ที่ 1 จำเลยที่ 3 ไม่ได้รับประกันภัยรถบรรทุกสิบล้อไว้จากจำเลยที่ 1 ที่ 2 จำเลยที่ 3 จะรับผิดชอบเมื่อผู้เอาประกันภัยต้องรับผิดชอบเท่านั้นเหตุที่เกิดขึ้นไม่ใช่ความประมาทของนายชัยรัตน์ แต่เป็นความประมาทของโจทก์ที่ 2 ขอให้ยกฟ้อง

ศาลชั้นต้นพิพากษาว่า จำเลยที่ 1 ที่ 2 ไม่ต้องร่วมกันรับผิดชอบในความเสียหายที่เกิดขึ้น พิพากษาให้จำเลยที่ 3 ใช้ค่าเสียหายให้โจทก์ที่ 1 เป็นเงิน 100,000 บาท โจทก์ที่ 2 ที่ 3 ที่ 4 ที่ 5 ที่ 6 ที่ 8 ที่ 9 ที่ 10 เป็นเงินคนละ 50,000 บาท โจทก์ที่ 7 เป็นเงิน 4,000 บาท พร้อมดอกเบี้ยอัตราร้อยละ 7.5 ต่อปีสำหรับโจทก์ที่ 1 ที่ 2 ที่ 3 ที่ 9 ที่ 10 นับแต่วันฟ้อง ส่วนโจทก์ที่ 4 ที่ 5 ที่ 6 ที่ 7 ที่ 8 นับแต่วันที่ 31 ตุลาคม 2527 จนกว่าชำระเสร็จ

จำเลยที่ 3 ทั้งเก้าสำนวนอุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์พิพากษาแก้เป็นว่า ให้จำเลยที่ 3 ใช้เงินแก่โจทก์ที่ 2 ที่ 3 ที่ 4 ที่ 5 ที่ 6 ที่ 8 ที่ 9 ที่ 10 คนละ 30,940.55 บาท และโจทก์ที่ 7 เป็นเงิน 2,475.24 บาท พร้อมดอกเบี้ยอัตราร้อยละ 7.5 ต่อปี สำหรับโจทก์ที่ 2 ที่ 3 ที่ 9 ที่ 10 ให้ นับแต่วันฟ้อง ส่วนโจทก์ที่ 4 ที่ 5 ที่ 6 ที่ 7 ที่ 8 ให้ นับแต่วันที่ 31 ตุลาคม 2527 จนกว่าชำระ

เสร็จ ให้จำเลยที่ 3 ใช้ค่าขึ้นศาลในศาลชั้นต้นตามทุนทรัพย์ที่โจทก์ที่ 2 ถึงที่ 10
ชนะคดีในชั้นอุทธรณ์

จำเลยที่ 3 ทั้งเก้าสำนวนฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า รถบรรทุกสิบล้อคันเกิดเหตุเป็นของห้างหุ้นส่วนจำกัดนิว
ชนสง ซึ่งจดทะเบียนและมีภูมิลำเนาอยู่กรุงเทพมหานครมีจำเลยที่ 2 เป็นหุ้นส่วนผู้
จัดการ และได้เอาประกันภัยไว้กับจำเลยที่ 3 วันเกิดเหตุนายชัยรัตน์คนขับรถ
บรรทุกสิบล้อคันเกิดเหตุ ซึ่งเป็นลูกจ้างของห้างหุ้นส่วนจำกัดนิวชนสงได้ขับรถ
บรรทุกข้าวสารจากจังหวัดสกลนครจะมากรุงเทพมหานครตามคำสั่งของจำเลยที่ 2
ซึ่งเป็นหุ้นส่วนผู้จัดการ จึงต้องถือว่านายชัยรัตน์ได้กระทำการในทางการที่จ้างของ
ห้างหุ้นส่วนจำกัดนิวชนสง ซึ่งเป็นนายจ้าง ห้างหุ้นส่วนจำกัดนิวชนสงกับนายชัยรัตน์
จึงต้องร่วมกันรับผิดชอบในผลแห่งละเมิดที่เกิดขึ้นแม้โจทก์จะมีได้ฟ้องห้างหุ้นส่วนจำกัด
นิวชนสงผู้เอาประกันภัยก็ไม่ใช่เหตุทำให้จำเลยที่ 3 หลุดพ้นจากความรับผิดชอบใน
ฐานะผู้รับประกันภัยคำจวนรถบรรทุกสิบล้อคันเกิดเหตุตามประมวลกฎหมายแพ่งและ
พาณิชย์ มาตรา 887 เพราะโจทก์ผู้ต้องเสียหายชอบที่จะได้รับค่าสินไหมทดแทนจาก
จำเลยที่ 3 ได้โดยตรงอยู่แล้ว

โจทก์ที่ 9 ที่ 10 ฟ้องจำเลยที่ 3 ให้รับผิดชอบโดยอาศัยมูลหนี้ตามสัญญาประกันภัย
จึงมีอายุความ 2 ปี นับแต่วันเกิดวินาศภัยตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์
มาตรา 882 วรรคแรก จะนำอายุความ 1 ปี ตามมาตรา 448 วรรคแรก มาบังคับได้
ได้ เมื่อนับแต่วันเกิดเหตุวินาศภัยถึงวันฟ้องยังไม่พ้นกำหนด 2 ปี ฟ้องโจทก์ที่ 9 ที่
10 จึงไม่ขาดอายุความ

ส่วนที่จำเลยที่ 3 ฎีกาว่า ศาลอุทธรณ์ได้กำหนดค่าเสียหายให้โจทก์ที่ 2 ถึง
โจทก์ที่ 10 รวม ๆ กันมาโดยไม่ใช้ค่าเสียหายที่แท้จริงนั้น จำเลยที่ 3 มิได้ยกเหตุขึ้น

อ้างอิงว่าศาลอุทธรณ์วินิจฉัยไม่ถูกต้องด้วยเหตุใด และค่าเสียหายที่แท้จริงของโจทก์
แต่ละคนควรจะเป็นเท่าใด ฎีกาของจำเลยที่ 3 ในส่วนนี้จึงไม่เป็นฎีกาที่ชัดเจน ศาล
ฎีกาไม่รับวินิจฉัย

พิพากษายืน

(ปรีชา เจริญมวณิชย์-นิเวศน์ คำผอง-ปราโมทย์ ชพานนท์)

<u>แหล่งที่มา</u>	กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา
<u>แผนก</u>	
<u>หมายเลขคดีแดงศาลชั้น</u>	
<u>ต้น</u>	<u>หมายเหตุ</u>